

보상금의 감액기준(제16조의2 제2항 관련)

1. 감액 원칙

감액비율은 아래의 기준을 참고하되, 사실관계, 타당성 등을 고려하여 보상심의위원회에서 의결한다.

아래 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

2. 감액사유별 감액비율 및 기준

가. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하여 추가조사의 필요성이 거의 없는 경우
상(10%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 대체로 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하나 일부 증거가 누락되거나 부족하여 자료 확보를 위한 추가 조사가 일부 필요한 경우
중(20%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 공익침해행위를 직접적으로 입증할 수준에 미치지 못하는 간접적인 증거에 불과하여 증거확보를 위한 추가 조사의 필요성이 큰 경우
하(30%)	신고 내용 및 제시된 증거자료의 구체성 및 정확성 정도가 “중”에는 미치지 못하나, 공익침해행위의 적발에 중요한 단서에 해당하는 경우
최하(50% 이상)	피신고자를 구체적으로 특정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하거나 구체적인 증거자료 없이 전수조사를 요구하는 등 법 제 8조의 공익신고 신고의 방법을 따르지 아니한 경우

나. 신고한 공익침해행위가 신문·방송 등 언론에 의하여 이미 공개된 것인지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고한 공익침해행위가 신고 이전에 언론매체에 의하여 공개된 적이 전혀 없는 경우
중(10%)	공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 직접적인 단서를 제공한 경우
하(30%)	공개 이후 신고되었으나, 공익침해 신고내용이 공익침해의 혐의 입증에 간접적인 단서를 제공한 경우

비고 : 내부 공익신고자가 공익신고 이전에 언론매체에 신고내용을 제보한 경우는 위 사유로 감액하지 아니할 수 있다.

다. 내부 공익신고자가 공익신고와 관련한 불법행위를 하였는지 여부(공익침해행위에 가담 정도)

① 내부 공익신고자가 신고대상인 공익침해행위에 가담하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담하지 아니한 경우
상(10%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우 다만, 내부 공익신고자가 경리·회계 분야 등에서 단순업무를 수행하면서 취득한 불법행위를 신고한 경우에는 감액하지 아니함
중(20%)	내부 공익신고자가 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우 내부 공익신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우 내부 공익신고자가 공익침해행위 당시 공익침해행위에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우
최하(50% 이상)	1) 신고자가 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 2) 신고자가 공익침해행위 당시 간부 등 책임있는 지위에 있던 자로서 공익침해행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 3) 그 밖에 신고자가 공익침해행위에 적극 가담한 정도가 중하여 공익침해행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 것에 준한 것으로 보상심의위원회가 판단한 경우

※ 공익침해행위 가담 여부는 신고자의 직위, 권한 유무, 방조 여부, 불법적 이익 공유 의사 여부, 공익침해행위 인식 여부, 가담기간·정도 등을 종합적으로 고려하여 판단

② 내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위 등을 행하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하지 아니한 경우
중(10%)	내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 작은 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 큰 경우

※ 불법행위 중 금품수수는 수수금액만큼을 우선 감액하고, 차액 중에서 일정 비율을 추가 감액하여 지급

라. 내부 공익신고자가 공익침해행위 제거 및 예방 등에 이바지한 정도

① 내부 공익신고자가 증거자료 확보를 위해 투입한 노력의 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 본인의 직업에 따른 직무와 무관하게 별도의 노력을 하거나 친분이 없는 제보자를 통해 직접 증거자료 등을 확보하여 신고한 경우
중(50%)	내부 공익신고자가 본인의 직업, 제보자와의 친분 등을 활용하여 증거자료 등을 취득한 후 이를 신고한 경우
하(50% 이상)	공익침해행위에 대한 개별적이고 구체적인 증거 없이 누구든지 인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 수집할 수 있는 자료만으로 신고한 경우 ※ 단, 신고자가 자료를 가공·결합·분석하여 적발하기 어려운 공익침해행위를 새롭게 신고한 경우 등은 보상심의위원회에서 50% 이하로 조정가능

② 신고자가 신고대상인 공익침해행위의 조사 등 과정에 협조하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	내부 공익신고자가 참고인 진술조서 작성 등에 적극적으로 참여하는 등 공익침해행위 사건 해결에 크게 기여한 경우
중(10%)	내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 소극적으로 참여하거나 필요한 진술을 기피하는 경우
하(30%)	내부 공익신고자가 해당 신고사건 조사와 관련하여 연락 두절, 방임 등 사건 조사에 비협조하는 경우

③ 신고자의 신고가 공익침해행위 사건해결에 기여한 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자의 신고로 조사·수사기관 등이 해당 공익침해행위를 적발하는 등 신고자의 신고가 공익침해행위 사건 해결에 결정적 기여를 한 경우
중(30%)	신고자의 신고가 사건 해결에 기여한 정도가 ‘상’에 미치지 못하는 등, 공익침해행위 사건 해결에 기여한 경우
하(50%)	신고자의 신고 내용을 단서로 하여 조사·수사기관 등이 해당 공익침해행위 외 다른 공익침해행위까지 확대조사한 경우 ※ 확대조사로 인해 추가로 적발된 공익침해행위에 대하여 적용

④ 신고자가 공익침해행위의 예방 및 재발방지를 목적으로 신고하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
지급제한	보상금을 받을 목적으로 내부 공익신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 공익침해행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우
	공익신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료, 이행강제금 등의 부과에 대해 보상금의 지급을 신청하는 경우
	공익신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 이행강제금, 벌금 등의 부과를 통해 보상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우
	피신고자 또는 법 제6조의 공익신고 기관 등이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우
	내부 공익신고자와 피신고자가 공익신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우

3. 적용방법

감액사유는 공익신고서, 신고심사의견서, 수사자료, 판결문 등 자료 검토와 신고사건 담당 조사관과의 면담 등을 통하여 확인될 경우 보상심의위원회의 심의과정에서 적용한다.